

Titulo Diez y siete. De los caminos publicos.

posadas, ventas, mesones, terminos, pastos, montes aguas,
arboledas, y plantio de viñas.

*Ley primera. Que las Justicias han-
gan dar à los caminantes los basti-
mentos, y recaudo necessario, y ha-
ya Aranceles.*

El Empe-
rador D.
Carlos y
la Empe-
ratriz G.
en Va-
lladolid a
13. de Ma-
yo de
1538
El mis-
mo alli, y
los Reyes
de Bo-
hemia à
16. de Ju-
lio de
1550



MANDAMOS A los
Virreyes, Pre-
sidentes, Go-
vernadores, y
Justicias, que
dén las orde-
nes convenien-
tes, para que en las posadas, meso-
nes, y ventas, se dén à los caminan-
tes bastimentos, y recaudo necessa-
rio, pagandolo por su justo precio,
y que no se les hagan extorsiones,
ni malos tratamientos, y todos ten-
gan arancel de los precios justos, y
acomodados al tragin, y comer-
cio.

*Ley ij. Que no se impida la liber-
tad de caminar cada vno por don-
de quisiere.*

D. Felipe
Segundo
en Aran-
juez à 23
de Novie-
bre de
1568.

ALGUNOS Vezinos tienen ven-
tas, y tambosen los caminos,
que antiguamente se traginavan,
cerca de Rios, y passos dificultosos,
y los caminantes, y Harrieros han
descubierto otros mas breves, y
mejores, y los vezinos interessados
en que hagan noche, y medio dia en
sus ventas, y tambos, para poderles
vender sus bastimentos, y otras co-
sas, salen à los caminos, y los hazen
bolver, y no consienten, que vayan

por los nuevamente descubiertos,
en que los caminantes reciben no-
torio agravio. Mandamos à los Vi-
rreyes, Audiencias, y Governado-
res, que no lo permitan, y provean
lo que convenga, para que cada vno
pueda caminar con libertad por
donde quisiere.

*Ley iij. Que los Carreteros estèn en
San Juan de Vlhua quando se orde-
na, y lleven los fletes, que los años
antercedentes.*

EL Virrey de Nueva España dé
orden, que los Carreteros ba-
xen à San Juan de Vlhua, à tiempo
que lleguen alli à los quatro de Oc-
tubre, obligandolos à fletar al pre-
cio que los años antercedentes : y
porque el repartimiento de las ca-
rretas se haga con igualdad, se seña-
larà la tertia parte à los Mercaderes
de la Flota: y las dos tercias partes
à los Cargadores, como se acos-
tumbra: y para repartir por menor
las carrètas, el Virrey nombrará dos
personas desinteresadas, que las
repartan, à satisfacion de las par-
tes.

*Ley iiij. Que de Portobelo à Pana-
mà no se tragine carga, que passe de
ocho arrobas y media.*

ORDENAMOS, Que los Merca-
deres de Portobelo, y Pana-
mà no puedan dar, ni entregar, ni
de los dueños de requas recevir, ni
traer en ellas ningunas cargas, que
pe-

D. Felipe
Tercero
en Ma-
drid à 17
de Junio
de 1617

El mismo
alli à 17
de Dizi-
embre de
1614
Executo-
ria de el
Consejo
por sen-
tencias
de 10. de
Mayo, y
16. de Oc-
tubre de
1662

Libro IV. Título XVII.

pesen á mas de ocho arrobas y media, de forma, que cada tercio tenga quatro arrobas , y libras , que nopassen de las dichas ocho arrobas y media la carga , en fardos, caxones, baules, barriles, ó otras piezas, de qualquier genero que sean, liadas, ó fuelras, de hierro, ó cobre bruto, labrado, ó por labrar: y los caxones de plata, que excedieren de quatro arrobas y media de peso, no se abran, y se admitan, como no passe de nueve arrobas la carga: y los demás caxones de los otros generos, passando de quatro arrobas y media, se regulen por una carga. Y es nuestra voluntad, que lo contrario haziendo, incurran los transgressores en pena de quatro pesos de plata enfayada, por cada vez, que contravinieren á lo susodicho, aplicados, mitad á nuestra Camara y Fisco, y la otra mitad al Iuez, y Denunciador, por iguales partes, y mas en el daño, que resultare á los intereffados. Y mandamos, que contra el tenor y forma de esta ley no puedan hazer fletamentos, ni renunciarla, porque desde luego los damos por nulos: y al Alcaide de la Casa de Cruzes, que no entregue á ninguna requa carga de mas peso, que ocho arrobas y media, y si la entregare, incurra en la misma pena, y para esto tenga romana con que ajuste las cargas; excepto en lo que toca á mercaderias, y generos, que se tra-
ginan en botijas, porque en ellas
se ha de guardar la cos-
tumbre.

Ley v. Que los pastos, montes, aguas, y terminos sean comunes: y lo que se ha de guardar en la Isla Española.

Nos Hemos ordenado, que los pastos, montes, y aguas sean comunes en las Indias, y algunas personas sin titulo nuestro tienen ocupada muy grande parte de termino, y tierras, en que no consienten, que ninguno ponga corral, ni buhio, ni traiga alli su ganado. Mandamos, que el uso de todos los pastos, montes, y aguas de las Provincias de las Indias sea comun á todos los vezinos de ellas, que aora son, y despues fueren, para que los puedan gozar libremente, y hazer junto á qualquier buhio sus cabañas, traer alli los ganados, juntos, ó apartados, como quisieren, sin embargo de qualesquier ordenanças, que si necessario es, para en quanto á esto las revocamos, y damos por ningunas, y de ningun valor y efecto. Y ordenamos á todos los Concejos, Iusticias, y Regidores, que guarden y cumplan, y hagá guardar y cumplir lo contenido en esta nuestra ley, y qualquier persona, que lo estorvare, incurra en pena de cinco mil pesos de oro, que sea executada en su persona y bienes para nuestra Camara: y en quanto á la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Española se guarde lo referido, con que esto se entienda en lo que estuviere dentro de diez leguas de la dicha Ciudad en circunferencia, siendo sin perjuizio de tercero; y fuera de las diez leguas permitimos, y tenemos por bien, que cada hato de ganado
ten-

El Empe-
rador D.
Carlos y
el Cardé-
nal Ta-
bera G.
en Ta-
vera á 15
de Abril,
y en Fue-
salida á
28. de
Octubre
de 1541
La Empe-
ratrix G.
en Valla-
dolid á 8
de Dizi-
embre de
1550.
D. Carlos
Segundo
y la R. G.

tenga de termino vna legua en cõ-
torno, para que dentro de ella otro
ninguno pueda hazer fitio de gana-
do, corral, ni casa, con que el pasto
de todo ello sea asimismo comun,
como está dispuesto, y donde hu-
viere hatos, se puedan dar sitios pa-
ra hazer ingenios, y otras hereda-
des, y en cada asiento haya vna
casa de piedra, y no menos de dos
mil cabeças de ganado: y si tuviere
de seis mil arriba, dos asientos: y
de diez mil cabeças arriba, tres as-
ientos: y precisamente en cada vno
su casa de piedra, y ninguna per-
sona pueda tener mas de hasta tres
asientos, y asì se guarde, donde
no huviere titulo, ó merced nues-
tra, que otra cosa disponga.

*¶ Leyvi. Que las tierras sembra-
das, alçado el pan, sirvan de pasto
comun.*

El Empe-
rador D.
Carlos y
la Empe-
ratrix G.
en Valla-
dolid a
15. de Di-
ziembre
de 1536
D. Felipe
Segundo
Ord. 34.
de Pobla-
ciones.

LAs Tierras, y heredades de que
Nos hizieremos merced, ó vé-
ta en las Indias, alçados los frutos,
que se sembraren, queden para
pasto comun, excepto las dehesas
boyales, y Concegiles.

*¶ Leyviij. Que los montes, y pastos
de las tierras de Señorío sean tam-
bien comunes.*

El Empe-
rador D.
Carlos y
la Empe-
ratrix G.
año 1533

LOs Montes, pastos, y aguas de
los lugares y montes, conteni-
dos en las mercedes, que estuvieren
hechas, ó hizieremos de Señoríos
en las Indias, deven ser comunes á
los Españoles, é Indios. Y asì má-
damos á los Virreyes, y Audien-
cias, que lo hagan guardar,
y cumplir.

*¶ Leyviij. Que los montes de fruta
sean comunes.*

NUESTRA Voluntad es de hazer,
é por la presente hazemos los
montes de fruta silvestre, comunes,
y que cada vno la pueda coger, y
llevar las plantas para poner en sus
heredades y estancias, y aprove-
charse de ellos, como de cosa co-
mun.

D. Juana
en Mon-
çón a 15.
de Junio
de 1510

*¶ Leyix. Que en quanto á los mon-
tes, y pastos, las Audiencias execu-
ten lo conveniente al gobierno.*

LOs Virreyes, y Audiencias vean
lo que fuere de buena gover-
nacion, en quanto á los pastos,
aguas, y cosas publicas, y provean
lo q fuere conveniente á la pobla-
cion, y perpetuidad de la tierra, y
enviennos relacion de lo proveido,
executandolo, entre tanto que les
constare de lo que huvieremos de-
terminado. Y ordenamos, que en-
tre partes hagan en esta materia
justicia á quien la pidiere.

El Empe-
rador D.
Carlos y
la Empe-
ratrix G.
a 20. de
Março de
1532

*¶ Leyx. Que en las tierras, que los
Indios labraren, no se metan gana-
dos.*

NUESTRAS Iusticias no consien-
tan, que en las tierras de labor
de los Indios se metan ganados, y
hagan sacar de ellas los que huvie-
re, imponiendo, y executando gra-
ves penas contra los que contravi-
nieren.

D. Fel-
pe III. en
Madrid a
11. de Di-
ziembre
de 1607

*¶ Ley xj. Que las tierras se rieguen,
conforme á esta ley.*

ORDENAMOS, Que la misma or-
den, que los Indios tuvieron en
la division, y repartimiento de
aguas, se guarde, y practique entre
los

El Empe-
rador L.
Carlos y
la Empe-
ratrix G.
en Valla-
dolid a
20. de No-
viembre
de 1536